المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
المعهد / المؤسسة التعليمية

الشغل المؤقت والمناولة

في ضوء مدونة الشغل المغربية

دراسة قانونية وتطبيقية — دراسة الحالة: المجموعة 8

إعداد الطلاب:
الاسم الكامل للطالب الأول
الاسم الكامل للطالب الثاني
الاسم الكامل للطالب الثالث

تحت إشراف الأستاذ(ة):
الاسم الكامل للأستاذ المشرف

الوحدة الدراسية: قانون الشغل والعلاقات المهنية

السنة الدراسية: 2026 – 2025

2025-2026 | جميع الحقوق محفوظة

المحتويات

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة

تمهيد

يُعدّ موضوع الشغل المؤقت والمناولة من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المشرعين والممارسين القانونيين على حدٍّ سواء، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي ظاهرة الاستعانة بمصادر خارجية في تدبير الموارد البشرية.

أهمية الموضوع

تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة على الصعيدين النظري والتطبيقي؛ إذ تتناول بالتحليل الإطارَ القانوني الذي يحكم علاقات الشغل في مؤسسات تلجأ إلى التشغيل المؤقت أو المناولة، وما ينجم عن ذلك من إشكاليات تتعلق بحقوق الأجراء وضماناتهم.

إشكالية الدراسة

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا التقرير حول التساؤل الجوهري الآتي:

الإشكالية المحورية

إلى أيّ حدٍّ يوفّر الإطار القانوني المغربي الحماية الكافية للأجراء المؤقتين في ظل انتشار ظاهرتَي الشغل المؤقت والمناولة، وما هي آليات المراقبة والتدخل الكفيلة بضمان تطبيق هذه الحماية على أرض الواقع؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية جملةٌ من التساؤلات الفرعية:

- ما التعريف الدقيق للشغل المؤقت وعقد المناولة، وكيف يمكن التمييز بينهما؟

- ما هي الحالات التي يجيز فيها القانون اللجوء إلى الشغل المؤقت؟
- ما التزامات كل طرف من أطراف العلاقة الثلاثية (شركة التشغيل المؤقت، المقاولة المستعملة، الأجير)؟
- كيف تُوزَّع المسؤولية القانونية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة؟
- ما دور مفتش الشغل في ضمان احترام القانون، وما حدود تدخله؟
- ما الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنماط التشغيلية على سوق الشغل المغربي؟

منهجية الدراسة

اعتمدنا في هذا التقرير على المناهج الآتية:

1. **المنهج التحليلي:** لتحليل النصوص القانونية ومقارنة أحكامها.
2. **المنهج المقارن:** لاستحضار تجارب دول أخرى في تنظيم الشغل المؤقت.
3. **المنهج التطبيقي:** من خلال دراسة الحالة المحددة في دراسة المجموعة الثامنة.

هيكل الدراسة

يتوزع هذا التقرير على عشرة فصول، تتناول بالتفصيل الإطار المفاهيمي، ثم الإطار القانوني، وصولاً إلى دراسة الحالة والتوصيات، مع خاتمة شاملة وملاحق ولائحة المراجع.

باب 1

الإطار المفاهيمي

1.1 المقصود بالشغل المؤقت

يُقصد بالشغل المؤقت ذلك النمط التشغيلي الذي تلتجئ فيه مقاولة مستعملة إلى خدمات أجراء تضعهم رهن إشارتها شركةٌ متخصصة تُسمى «شركة التشغيل المؤقت»، وذلك للقيام بمهام محددة ولمدة زمنية منضبطة ومحددة وفق شروط يُحددها القانون.

1.1.1 التعريف القانوني

عرّفت مدونة الشغل المغربية التشغيل المؤقت في المواد 495 وما يليها...

2.1.1 الخصائص الجوهرية

- **المؤقتية:** ارتباط العقد بمدة محددة أو بمهمة بعينها.
- **الثلاثية:** تعدد أطراف العلاقة (شركة التشغيل، المقاولة المستعملة، الأجير المؤقت).
- **التبعية المزدوجة:** ارتباط الأجير قانونياً بشركة التشغيل وفعلياً بالمقاولة المستعملة.

2.1 المقصود بالمناولة

المناولة (أو الاستعانة بمقاولة من الباطن) هي العملية التي تعهد بموجبها مقاولةٌ أصليةٌ إلى مقاولة أخرى مستقلة بتنفيذ جزء من نشاطها أو مهام بعينها، وتظل المقاولة الثانية (شركة المناولة) هي المشغّل المباشر للأجراء.

1.2.1 أنواع المناولة

1. **المناولة الصناعية:** تكليف مقاولة بتصنيع جزء من المنتج.
2. **مناولة الخدمات:** تفويض خدمات الحراسة والنظافة والمطبخ...
3. **مناولة العمالة (المقنعة):** التحايل على القانون بادّعاء المناولة بينما تخضع العمالة فعلياً لسلطة المقاولة الأصلية.

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة

المناولة	الشغل المؤقت	المعيار
شركة المناولة	شركة التشغيل المؤقت	**المشغّل القانوني**
شركة المناولة	المقاولة المستعملة	**السلطة الفعلية**
عقد باطن أو تخصيص	عقد إيداع أجراء	**طبيعة العقد**
إنجاز مهمة أو جزء منها	سدّ حاجة وقتية	**الغرض**
تحددها طبيعة المهمة	محددة قانوناً	**المدة**

جدول 1.1: مقارنة بين الشغل المؤقت والمناولة

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة

تتشكّل دراسة الحالة الخاصة بالمجموعة الثامنة من الأطراف الرئيسية الآتية:

1. **مدير المصنع (المقاولة المستعملة):** يمثّل الطرف المُتلقّي لخدمات الأجراء المؤقتين، ويمارس عليهم السلطة الفعلية داخل المصنع.
2. **مسؤول شركة المناولة / التشغيل المؤقت:** الطرف الذي يتعاقد مع الأجراء ويتولى دفع أجورهم وتسوية وضعيتهم الاجتماعية.
3. **الأجير المؤقت:** يشتغل لدى المقاولة المستعملة بموجب إيداع من شركة التشغيل المؤقت أو بموجب عقد مناولة.
4. **مفتش الشغل:** يتولى مراقبة مدى احترام أحكام مدونة الشغل ومعاقبة المخالفات.

باب 2

الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية

1.2 المرجعيات القانونية

يستند التنظيم القانوني للشغل المؤقت والمناولة في المغرب إلى منظومة متكاملة من النصوص:

- **مدونة الشغل** الصادرة بالقانون رقم 65.99 بتاريخ 11 غشت 2003.
- **الظهير الشريف** رقم 1.03.194 الصادر بتنفيذ مدونة الشغل.
- **الاتفاقيات الجماعية** القطاعية ذات الصلة.
- **معايير منظمة العمل الدولية** المصادَق عليها من طرف المغرب.

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها)

خصّصت مدونة الشغل الكتابَ الثامن منها للتشغيل المؤقت عبر شركات متخصصة، وتشمل أبرز المواد المنظِّمة له ما يلي:

المواد الجوهرية في التشغيل المؤقت

- **المادة 495:** تعريف شركة التشغيل المؤقت وشروط ترخيصها.
- **المادة 496:** الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت.
- **المادة 497:** بيانات عقد الإيداع الواجب توافرها.
- **المادة 498:** مدة عقد التشغيل المؤقت وتجديده.
- **المادة 499:** ضمانات الأجير المؤقت وحقوقه.
- **المادة 500:** التضامن بين شركة التشغيل والمقاولة المستعملة.

3.2 أحكام عقود الشغل المحددة المدة (المادة 86 وما يليها)

نظّمت مدونة الشغل عقود الشغل المحددة المدة في الباب الثاني من الكتاب الأول:

1.3.2 شروط صحة العقد المحدد المدة

1. أن يكون مكتوباً ومحدداً لمدته.
2. أن تكون الحاجة التي يستجيب لها مؤقتة وليست دائمة.
3. احترام الحدّ الأقصى للمدة المقررة قانوناً.
4. عدم تجاوز عدد التجديدات المقررة.

2.3.2 التحويل إلى عقد غير محدد المدة

إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته أو تكرر التجديد بما يتجاوز الحدود القانونية، تحوّل العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة.

4.2 النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية

تُكمل النصوصُ التنظيمية الصادرة بمراسيم أو قرارات وزارية الإطارَ القانوني، وتتناول:

- شروط ترخيص شركات التشغيل المؤقت وكيفية منحه وسحبه.

- الحد الأدنى لضمانات الأجير المؤقت.
- آليات الرقابة والتفتيش.

وعلى صعيد الاتفاقيات الجماعية، يمكن لهذه الاتفاقيات أن تمنح الأجراء المؤقتين حماية أكثر مما نصّ عليه القانون، دون أن تنزل دونه.

باب 3

الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت

1.3 استبدال أجير توقف عقده

تُبيح مدونة الشغل اللجوءَ إلى التشغيل المؤقت لاستبدال أجير توقّف عقده بصفة مؤقتة، وذلك في الحالات التالية:

- الغياب بسبب المرض أو الحادثة.
- إجازة الأمومة أو الأبوة.
- الغياب المرخّص به (العطل، التكوين...).
- الإيقاف التأديبي المؤقت.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الاستبدال مرتبطة بمدة الغياب الفعلي للأجير الأصلي.

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط

عند حدوث ارتفاع استثنائي وغير دائم في نشاط المقاولة، يُسمح بتوظيف أجراء مؤقتين لمواجهة هذه الزيادة المؤقتة في الطلب، شريطة أن:

1. يكون الارتفاع فعلياً وموثَّقاً.
2. لا تتجاوز مدة التشغيل الحدَّ الأقصى المقرر قانوناً.

3. لا يستعيض عنه بأجراء مؤقتين بشكل دوري ومنتظم.

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية

تشمل هذه الحالة:

- **الأشغال الموسمية:** المرتبطة بمواسم الحصاد، أو مواسم السياحة، أو الأنشطة ذات الطابع الموسمي الواضح.
- **الأشغال الظرفية:** إنجاز مشاريع محددة ومؤقتة بطبيعتها.
- **أشغال البناء والتركيب:** التي لا تقتضي تشغيلاً دائماً.

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة)

تحذير: الحالات المحظورة قانوناً

يُحظر اللجوء إلى التشغيل المؤقت في الحالات الآتية:

- سدّ الحاجيات الدائمة والمستمرة للمقاولة.
- استبدال الأجراء المضربين عن العمل.
- الالتفاف على أحكام عقود الشغل غير المحددة المدة.
- توظيف أجراء مؤقتين بصفة اعتيادية لأداء وظائف هيكلية.

وكل مخالفة لهذه الأحكام تُعرِّض المقاولة المستعملة وشركة التشغيل للمسؤولية القانونية وإلى إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود غير محددة المدة.

باب 4

التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة

1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت

تضطلع شركة التشغيل المؤقت بجملة من الالتزامات القانونية، أبرزها:

1.1.4 الالتزامات المالية والاجتماعية

- أداء أجور الأجراء المؤقتين في الآجال القانونية.
- التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
- الاقتطاع والتحويل إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CIMR).
- تغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.

2.1.4 الالتزامات الإدارية والتعاقدية

- الحصول على ترخيص ممارسة النشاط قبل مزاولة أي نشاط.
- إبرام عقد مكتوب مع الأجير يتضمن جميع البيانات الإلزامية.
- إبلاغ الأجير بطبيعة المهمة وشروط تنفيذها قبل التحاقه بالعمل.
- تكوين الأجراء وتجهيزهم بوسائل الحماية الفردية الملائمة.

2.4 التزامات المقاولة المستعملة

تلتزم المقاولة المستعملة بما يلي:

1. **احترام شروط ومدة الإيداع:** عدم استخدام الأجراء المؤقتين لأغراض أخرى أو لمدد تتجاوز ما أقره القانون.
2. **توفير ظروف عمل لائقة:** بما يشمل السلامة المهنية وظروف الصحة المماثلة لتلك التي يتمتع بها الأجراء الدائمون.
3. **مبدأ المساواة في الأجر:** ضمان حصول الأجير المؤقت على أجر لا يقل عن أجر الأجير الدائم الذي يؤدي نفس العمل.
4. **إخبار مفتش الشغل:** في الحالات التي يقتضيها القانون.

3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها

1.3.4 بيانات العقد الإلزامية

يجب أن يتضمن عقد التشغيل المؤقت:

- هوية الأطراف الثلاثة وعناوينها.
- طبيعة المهمة وسببها القانوني.
- مدة العقد وتاريخ البداية والنهاية.
- مكان التنفيذ والمنصب المطلوب.
- الأجر المتفق عليه ومكوناته.
- أوقات العمل وجدوله.

2.3.4 مدة العقد وتجديده

- الحد الأقصى للعقد: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الغالب.
- يتحول العقد إلى غير محدد المدة عند تجاوز الحدود القانونية.
- يُمنع التجديد إذا كان الغرض منه الالتفاف على الحقوق المكتسبة.

4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته

حقوق الأجير المؤقت الأساسية

- الحق في أجر عادل يساوي أجر نظيره الدائم.
- الحق في التغطية الاجتماعية الكاملة.
- الحق في السلامة والصحة المهنية.
- الحق في التكوين المهني.
- الحق في تعويض نهاية العقد (إن توفرت شروطه).
- حق الأولوية في التوظيف الدائم لدى المقاولة المستعملة.

باب 5

المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة

1.5 مسؤولية الشركة الأصلية

تتحمل المقاولة الأصلية (المستعملة) مسؤولية قانونية مباشرة تتجلى في:

- المسؤولية عن انتهاك شروط استخدام التشغيل المؤقت أو المناولة.
- المسؤولية التضامنية مع شركة المناولة عن أجور الأجراء وحقوقهم الاجتماعية.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الشغل التي تقع داخل مقرها.
- المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.

2.5 مسؤولية شركة المناولة

تُعدّ شركة المناولة المشغّلَ المباشر، وبذلك تتحمل:

1. المسؤولية الأصلية عن أجور الأجراء وعقودهم وحقوقهم التعاقدية.
2. المسؤولية عن التصريح بالأجراء لدى الهيئات الاجتماعية.
3. المسؤولية عن توفير ظروف سلامة مناسبة لهم.
4. المسؤولية عن الفصل غير المشروع والتعويضات المترتبة عنه.

3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل)

مبدأ التضامن في المسؤولية

تُكرّس مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة، وذلك في المجالات التالية:

- **الأجور:** يحق للأجير المطالبة بالأجر المستحق من أي من الطرفين.
- **الضمان الاجتماعي:** تضامن في أداء الاشتراكات والغرامات.
- **حوادث الشغل:** تضامن في تحمّل التعويضات الناجمة.
- **التعويضات الاجتماعية:** بما فيها تعويضات الفصل والإشعار.

4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات

1.4.5 الجزاءات المدنية

- إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود دائمة.
- الحكم بالتعويضات لصالح الأجراء المتضررين.
- إلزام الشركة بأداء المستحقات المتأخرة.

2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية

- الغرامات المالية التي تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم حسب طبيعة المخالفة.
- سحب ترخيص ممارسة نشاط التشغيل المؤقت.
- الملاحقة القضائية في الحالات الجسيمة.
- تعليق النشاط أو إغلاق المنشأة مؤقتاً.

باب 6

دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون

1.6 اختصاصات مفتش الشغل

يُعدّ مفتش الشغل الذراعَ التنفيذية لتطبيق تشريعات الشغل، ويتمتع باختصاصات واسعة:

1.1.6 الاختصاصات الرقابية

- التفتيش على المقاولات والمصانع والمنشآت في أي وقت.
- الاطلاع على العقود والسجلات والوثائق الإدارية والاجتماعية.
- استجواب المشغّلين والأجراء وجمع الإفادات.
- أخذ عيّنات للفحص في مجال الصحة والسلامة.

2.1.6 الاختصاصات الإصلاحية والتوفيقية

- التدخل لتسوية النزاعات الفردية والجماعية بالتوفيق.
- إصدار الإنذارات وإعذار المشغّلين بتصحيح الوضع.
- تقديم المشورة والتوضيحات القانونية.

2.6 مساطر المراقبة والمعاينة

تسير عملية التفتيش وفق مساطر منظمة:

1. **الزيارة الميدانية:** يزور مفتش الشغل المنشأة بصفة اعتيادية أو إثر شكاية.
2. **الاطلاع على الوثائق:** فحص سجل الأجور، قوائم الأجراء، عقود العمل، وثائق الضمان الاجتماعي.
3. **الاستماع:** الاستماع إلى المشغّل وممثلي الأجراء والأجراء أنفسهم.
4. **التحقق من الواقعة:** معاينة المخالفات على عين المكان وتوثيقها.
5. **إعطاء مهلة التصحيح:** منح المشغّل مهلة معقولة لتصحيح الوضع قبل إحالة المحضر إلى النيابة العامة.

3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات

1.3.6 المحاضر الرسمية

يُحرّر مفتش الشغل محاضر رسمية موثّقة للمخالفات المعاينة، وتُرسل نسخ منها إلى:

- النيابة العامة.
- وزارة التشغيل.
- المشغّل المعني.

2.3.6 الإنذارات

قبل تحرير المحضر الجنائي، يصدر مفتش الشغل إنذاراً رسمياً للمشغّل يتضمن:

- وصف المخالفة.
- الأحكام القانونية المخالَفة.
- الأجل الممنوح للتصحيح.
- التبعات القانونية في حالة عدم التصحيح.

4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية

تحديات ميدان التفتيش

- **قلة الموارد البشرية:** نسبة مفتشي الشغل إلى عدد المقاولات لا تزال دون المستوى المطلوب.
- **تعقيد منظومة التعاقد الباطني:** صعوبة كشف حالات المناولة المقنّعة.
- **ضعف التنسيق:** بين مصالح التفتيش والضمان الاجتماعي والقضاء.
- **مقاومة بعض المقاولات:** رفض الوصول أو إخفاء الوثائق.
- **ضعف الوعي القانوني:** لدى الأجراء المؤقتين بحقوقهم.

باب 7

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

1.7 الآثار على الأجراء

1.1.7 الآثار السلبية

- هشاشة الوضع التشغيلي وعدم الاستقرار الوظيفي.
- صعوبة الحصول على التغطية الاجتماعية الكاملة.
- استبعاد من آليات الحوار الاجتماعي وتمثيل العمال.
- صعوبة الحصول على قروض بنكية أو تأجير سكن.
- الشعور بالغبن أمام نظرائهم الدائمين.

2.1.7 الآثار الإيجابية (المحتملة)

- اكتساب خبرة مهنية متنوعة.
- إمكانية التحول إلى عقد دائم بعد إثبات الكفاءة.
- إدماج الشباب في سوق الشغل لأول مرة.

2.7 الآثار على المقاولة

1.2.7 المكاسب الاقتصادية للمقاولة

- المرونة في تعديل حجم العمالة حسب دورة الإنتاج.
- تخفيض تكاليف التشغيل والتدريب.
- تحويل بعض المخاطر الاجتماعية إلى شركة التشغيل المؤقت.

2.2.7 المخاطر التي تواجهها المقاولة

- تراجع الالتزام والإنتاجية لدى الأجراء المؤقتين.
- مخاطر قانونية في حالة سوء التطبيق.
- تردّي السمعة المؤسسية.

3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي

يُضعف اللجوء المفرط إلى الشغل المؤقت العملَ النقابي من خلال:

1. تشتيت القاعدة الاجتماعية للنقابات وصعوبة تمثيل الأجراء المؤقتين.
2. ضعف الانتماء الهوياتي للأجير المؤقت وانعدام الولاء المؤسسي.
3. إضعاف القوة التفاوضية للعمال في مواجهة المشغّل.
4. استبعاد الأجراء المؤقتين من الاتفاقيات الجماعية في أحيان كثيرة.

4.7 الآثار على سوق الشغل

التحليل الاقتصادي: سوق الشغل

- **تحفيز إيجابي:** تسهيل الولوج إلى سوق الشغل لفئات الشباب وأصحاب الكفاءات الجديدة.
- **أثر التحلل:** تآكل نموذج الشغل الدائم والمستقر.
- **الاقتصاد الموازي:** خطر انزلاق بعض المقاولات نحو الشغل غير المهيكل تفادياً للالتزامات القانونية.
- **التأثير على الحماية الاجتماعية:** تراجع حجم الاشتراكات المؤداة للصناديق الاجتماعية.

باب 8

دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين

1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8

وصف الوضعية المهنية

يعمل السيد [**اسم الأجير المؤقت**] في مصنع [**اسم المصنع**] بوصفه أجيراً مؤقتاً أوفدته شركة [**اسم شركة التشغيل المؤقت أو المناولة**] للاضطلاع بمهام [**وصف المهام**]. وقد امتد توظيفه لمدة [**المدة**] رغم أن طبيعة المهام تُصنَّف ضمن الحاجيات...

ملاحظة: يرجى استكمال بيانات الوضعية المهنية الخاصة بمجموعتكم استناداً إلى ملف الحالة المرفوع.

2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة

1.2.8 دور مدير المصنع

- يتحمل المسؤولية الفعلية عن إدارة الأجراء المؤقتين داخل المصنع.
- يُصدر التعليمات ويمارس السلطة الرئاسية.
- يجب عليه التأكد من احترام شروط استخدام الأجراء المؤقتين.
- مسؤوليته تضامنية في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالأجور أو السلامة.

2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة

- يمثّل الطرف المتعاقد مع الأجير المؤقت.
- يتولى أداء الأجور والاشتراكات الاجتماعية.
- يلتزم بتوفير وسائل الحماية الفردية والتكوين الكافي.
- يتحمل المسؤولية الأصلية عن أي مخالفة لحقوق الأجير.

3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل

1.3.8 موقف الأجير المؤقت

يجد الأجير المؤقت نفسه في وضع هش يتسم بـ:

- الخضوع لسلطة المقاولة المستعملة فعلياً.
- الارتباط تعاقدياً بشركة المناولة.
- صعوبة المطالبة بحقوقه خشية عدم تجديد عقده.
- قصور في معرفة حقوقه القانونية الكاملة.

2.3.8 تدخل مفتش الشغل

في سياق الوضعية المدروسة، تدخّل مفتش الشغل من خلال:

- زيارة ميدانية للمصنع إثر شكاية أو تلقائياً.
- الاطلاع على العقود وسجلات الأجراء وقوائم الأجور.
- معاينة مدى توافر شروط السلامة المهنية.
- إصدار الإنذارات اللازمة وتحرير المحاضر الرسمية.

4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة

السؤال الأول: هل يجوز قانوناً اللجوء إلى الشغل المؤقت في هذه الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الثاني: ما طبيعة المسؤولية التي تثيرها الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الثالث: ما موقف مفتش الشغل في هذه الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الرابع: ما الحلول التي يمكن تقديمها للأجير المؤقت؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال الخامس: هل يمكن إعادة تكييف عقد المؤقت إلى عقد دائم؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

السؤال السادس: ما التوصيات العملية الموجّهة لأطراف الوضعية؟

(أدخل الجواب بناءً على تحليل الوضعية)

باب 9

الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة

1.9 الاجتهاد القضائي المغربي

طوّرت المحاكم المغربية رصيداً قضائياً مهماً في مجال التشغيل المؤقت والمناولة، تجلّى في:

- **مبدأ الواقع لا الظاهر:** يعيد القضاء تكييف العلاقة التعاقدية بناءً على واقع تنفيذها، لا على تسميتها في العقد.
- **قرينة التبعية:** إذا ثبت أن الأجير يعمل تحت سلطة المقاولة الأصلية مباشرةً، تُعدّ المناولة مقنَّعة.
- **الحماية الواسعة:** ميل القضاء إلى تفسير النصوص لصالح الأجير باعتباره الطرف الضعيف.

2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة

تعرّفت المحاكم على المناولة المقنعة عبر جملة من المؤشرات:

1. خضوع الأجير لتعليمات المقاولة الأصلية مباشرةً.
2. استخدام عتاد وأدوات المقاولة الأصلية.
3. عدم استقلالية شركة المناولة في تنظيم العمل.
4. تكرار التعاقد الممنهج لتفادي نشوء الحق في عقد دائم.

أمثلة على الاجتهاد القضائي

(أضف هنا قرارات المجلس الأعلى أو محاكم الاستئناف ذات الصلة)

- قرار المجلس الأعلى رقم ... بتاريخ ...
- قرار محكمة الاستئناف بـ... رقم ...

3.9 التجربة المقارنة

1.3.9 التجربة الفرنسية

تتميز فرنسا بتنظيم دقيق للتشغيل المؤقت عبر قانون العمل (Code du travail):

- تحديد حالات اللجوء بشكل حصري.
- الحد الأقصى للعقد لا يتجاوز 18 شهراً.
- تعويض نهاية المهمة بنسبة 10% من الأجر الإجمالي.

2.3.9 التجربة الإسبانية

- تنظيم صارم يقتضي موافقة النقابات على استخدام العمال المؤقتين.
- تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في الأجور والمزايا.

3.3.9 تجارب دول عربية

- تونس: أحكام مقارنة في مجلة الشغل.
- الأردن: قانون العمل الأردني وتجاربه في تنظيم العمالة المؤقتة.

4.9 المعايير الدولية للشغل

أرست منظمة العمل الدولية (OIT) جملةً من المبادئ ذات الصلة:

- **الاتفاقية رقم 181:** بشأن وكالات التشغيل الخاصة وضمانات العمال المؤقتين.
- **التوصية رقم 188:** المكمِّلة للاتفاقية 181.

- **إعلان 1998:** بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
- مبدأ العمل اللائق وشرطه الجوهري: الاستقرار والحماية.

باب 10

الاختلالات والتوصيات

1.10 الاختلالات التشريعية

رصد الباحثون والممارسون جملةً من القصور على المستوى التشريعي:

1. **الغموض في التعريفات:** يفتقر القانون أحياناً إلى تعريفات دقيقة وحصرية تمنع التحايل على أحكامه.
2. **قصور آليات الردع:** الغرامات المقررة لا تُشكّل رادعاً كافياً أمام بعض المقاولات الكبرى.
3. **الفراغ التنظيمي:** غياب بعض النصوص التطبيقية المُكمِّلة لأحكام مدونة الشغل في هذا الباب.
4. **التأخر في تكييف التشريع:** مع تطور أشكال التشغيل غير النمطية (العمل عن بُعد، منصات الاقتصاد الرقمي...).

2.10 الاختلالات العملية

على المستوى الميداني، تبرز الإشكاليات التالية:

- **ضعف الرقابة:** محدودية عدد مفتشي الشغل مقارنةً بحجم سوق الشغل.
- **الاقتصاد غير المهيكل:** انتشار الشغل المؤقت غير القانوني خارج أي إطار رسمي.
- **جهل الأجراء بحقوقهم:** غياب ثقافة حقوقية كافية في وسط العمال المؤقتين.
- **إشكاليات الإثبات:** صعوبة إثبات الغش وإعادة التكييف أمام القضاء في بعض الحالات.
- **تواطؤ بعض المفاوضين الاجتماعيين:** تقاطع مصالح يُفضي أحياناً إلى تغطية على المخالفات.

3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة

توصيات موجّهة للمشرع والإدارة

1. تعزيز الوضوح التشريعي بتعريف دقيق وحصري للحالات المسموح بها.
2. رفع مستوى الغرامات والجزاءات لجعلها رادعاً حقيقياً.
3. تكثيف عدد مفتشي الشغل وتحسين تكوينهم ودعمهم بالوسائل الرقمية.
4. إنشاء سجل وطني رقمي لشركات التشغيل المؤقت يتاح للعموم.
5. تعزيز التنسيق بين مصالح التفتيش والضمان الاجتماعي والقضاء والجبايات.
6. مراجعة القانون بانتظام لمواكبة التحولات في أنماط التشغيل.

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء

1.4.10 توصيات للمقاولات

- الحرص على احترام الشروط القانونية للجوء إلى الشغل المؤقت.
- الاستثمار في عقود الشغل الدائمة كضامن للاستقرار الاجتماعي وتحسين الإنتاجية.
- اعتماد منظور حقوق الإنسان في السياسة الاجتماعية للمقاولة.
- التفاوض مع النقابات لوضع أُطر جماعية منصفة للتشغيل المؤقت.

2.4.10 توصيات للأجراء

- تعزيز الوعي الحقوقي وتكثيف الاطلاع على أحكام مدونة الشغل.
- الانخراط في هياكل نقابية تدافع عن مصالحهم.
- حفظ نسخ من العقود والوثائق المتعلقة بالتشغيل.
- عدم التردد في تقديم شكايات لمفتش الشغل عند الاعتداء على حقوقهم.

الخاتمة

خلص هذا التقرير، بعد استعراض شامل لمختلف جوانب الشغل المؤقت والمناولة في ضوء مدونة الشغل المغربية، إلى جملة من النتائج الجوهرية:

1. يُتيح النظام القانوني المغربي اللجوءَ إلى الشغل المؤقت في حالات محددة وحصرية، غير أن التطبيق الفعلي يكشف عن فجوات بين النص والممارسة.

2. تُكرّس مدونة الشغل مبدأ التضامن بين شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة، بوصفه ضمانة أساسية لحماية الأجراء.

3. يظل دور مفتش الشغل محورياً، غير أنه مقيَّد بمحدودية الموارد البشرية والمادية.

4. تُسهم التجارب المقارنة في إثراء النموذج المغربي وتجويده.

5. تبقى التوصيات الموجّهة رهينةَ الإرادة السياسية والوعي الاجتماعي لدى مختلف الأطراف المعنية.

إن تحقيق التوازن بين متطلبات المرونة الاقتصادية التي تنشدها المقاولات وضرورة الحماية الاجتماعية التي تستحقها الطبقة العاملة، لَيُعدّ تحدياً حقيقياً يستوجب حواراً اجتماعياً جاداً وإصلاحات تشريعية مستمرة.

الملاحق ا

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة

1.ا المادة 495 من مدونة الشغل

(أدرج نص المادة كاملاً)

2.ا المادة 496 من مدونة الشغل

(أدرج نص المادة كاملاً)

3.ا المادة 86 من مدونة الشغل

(أدرج نص المادة كاملاً)

الملاحق ب

الملحق الثاني: نموذج عقد التشغيل المؤقت

(أدرج هنا نموذج العقد المرجعي المستخدم في الوضعية المدروسة)

لائحة المراجع

أولاً: النصوص القانونية

- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية، 2003.
- الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 غشت 2003).
- المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

ثانياً: الكتب والمؤلفات

- المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المدينة، السنة.
- المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المدينة، السنة.

ثالثاً: المقالات والدراسات

- المؤلف، «عنوان المقال»، اسم المجلة، العدد، السنة، الصفحات.
- المؤلف، «عنوان المقال»، اسم المجلة، العدد، السنة، الصفحات.

رابعاً: المراجع الإلكترونية

- الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات: www.emploi.gov.ma
- موقع منظمة العمل الدولية: www.ilo.org